主題精選：使用借貸 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 使用借貸之優先購買權
發布日期: 2026-09-10
內文
使用借貸，當事人一方以物交付他方，而約定他方於無償使用後返還其物之契約（民§464）。
使用借貸與租賃皆屬於債權。前者為無償行為，後者為有償行為。
• (一) 使用借貸不得適用土地法第104條之優先購買權：土地法第104條優先購買權限於建物與
其基地之間存在地上權、典權或租賃權，不包括使用借貸。例如：甲將其土地出借於乙建屋
居住使用，不久乙即建屋使用。之後，甲將其土地出售於第三人丙，則借用人乙無優先購買
權。
• (二) 使用借貸得適用土地法第73條之1之優先購買權：未辦繼承土地，經財政部國有財產署公
開標售時，繼承人、合法使用人或其他共有人就其使用範圍依序有優先購買權。例如：甲將
其土地出借於乙建屋居住使用，不久乙即建屋使用。之後，甲死亡，一直未辦理繼承登記，經
財政部國有財產署公開標售，並由丙得標。此際，借用人乙為合法使用人，得就其使用範圍部
分，主張優先購買。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下